Resumen para socios e inversionistas

Distribuidora de medicamentos genéricos importados de la India para compras públicas en Panamá. Para los socios panameños y los inversionistas posibles; no se comparte con Rutul Patel. Cifras al 9 de octubre de 2026, del modelo auditado; texto revisado el 14 de octubre de 2026. El detalle y las fuentes están en el plan de negocio (documento 2).

La conclusión

Hay un obstáculo legal antes que cualquier número. La Ley 419 de 2024, art. 249, declara incompatibles para contratar con las instituciones públicas de salud a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad de quienes las dirigen o integran sus juntas directivas; dos de los socios son sobrinos del ministro de Salud, que dirige el MINSA e integra la Junta Directiva de la CSS. Queda por resolver, con un abogado idóneo e independiente, si la incompatibilidad alcanza a una S.A. a través de sus accionistas; la lectura prudente es que sí.

Y con los datos verificados, el negocio tal como está planteado no da dinero. En la simulación, la propuesta de Rutul Patel pierde dinero en 99% de los escenarios y pide un capital mediano de B/.404 mil. La mejor estructura que se puede negociar con la fábrica baja el capital a B/.252 mil, pero todavía pierde en 93% de los escenarios. Una revisión externa independiente (14 de octubre de 2026) llegó a la misma conclusión económica con todos los supuestos corregidos a favor del negocio. **Recomendación: no constituir la S.A.; obtener primero la opinión legal; completar una fase 0 casi sin costo y seguir solo si los datos reales cambian el resultado.**

El negocio en tres líneas

- Una S.A. panameña, 50% de Rutul Patel (Zywie Worldwide) y 50% de tres socios panameños, importaría genéricos de una fábrica india con certificado OMS de buenas prácticas.
- Los vendería a la CSS y al MINSA por licitación y compras menores. Primera ola: 11 productos que no exigen equivalencia terapéutica.
- Calendario del caso base: constitución en enero de 2027, registros en septiembre de 2027, primera venta en diciembre de 2027 y primer contrato grande en agosto de 2028.

Los números que deciden

Indicador	A. Propuesta de Rutul Patel tal cual	D. La fábrica paga registros y da crédito	D más sistema nervioso y un socio que coordina sin sueldo
Probabilidad de perder dinero	99%	93%	48%
Resultado neto promedio de cada socio panameño	−B/.40 mil	−B/.18 mil	B/.2 mil
Lo que pone cada socio panameño (mediana)	B/.68 mil	B/.43 mil	B/.39 mil
Capital total que hay que tener (mediana / p90)	B/.404 mil / B/.580 mil	B/.252 mil / B/.427 mil	B/.228 mil / B/.349 mil
Valor presente al 15% (promedio)	−B/.242 mil	−B/.122 mil	−B/.55 mil
Probabilidad de perder más que la fase 0	98.9%	80.8%	35.5%

20,000 escenarios por estructura, con fallas de planta y de suministro, registros rechazados, licitaciones perdidas y compuertas de salida; todos suponen pasada la compuerta legal. «Perder dinero» es recuperar menos de lo puesto en 60 meses; «perder más que la fase 0» excluye los escenarios que se detienen en la fase 0 y pierden solo esos B/.4 mil entre todos. La tercera columna depende de productos con fabricante no verificado y de trabajo de un socio sin sueldo. Caso base sin fallas: capital de B/.393 mil, ventas de B/.176 mil en el año 3 y valor presente de −B/.199 mil al 15%.

Por qué no da

1. **El mercado de entrada se movió.** La CSS concentró sus compras en la licitación de precio único 01-2026, vigente hasta el 11 de mayo de 2027; sus compras menores cayeron cerca de 50%. La siguiente licitación llegaría antes que los registros de la S.A., así que el primer contrato grande sería hacia agosto de 2028.
2. **Los precios ganadores son muy bajos.** Las cefalosporinas las ganan productos chinos a B/.0.24–0.26 el vial y el MINSA compró el jarabe de paracetamol a B/.0.40: con un precio de fábrica razonable, varios productos no dejan el margen mínimo. Ya hay fabricantes indios registrados ganando en paracetamol e hidrocortisona.
3. **El capital de trabajo es grande para las ventas.** La fianza de cumplimiento es de 30% del contrato, el Estado paga unos 150 días después de entregar y la aseguradora pide colateral. En el caso base, en el mes pico, hay B/.121 mil inmovilizados en colateral y B/.91 mil en cuentas por cobrar, para ventas maduras de B/.171 mil al año.
4. **Los costos fijos pesan demasiado.** Regente, bodega, coordinador, contabilidad y el resto suman B/.4,600 al mes en régimen; el equilibrio está en B/.134 mil de ventas al año y queda poco para devolver el capital.

Qué tendría que ser cierto para que valga la pena

- La fábrica paga los registros (B/.3,718 por producto) y da 120 a 180 días de crédito sin anticipo.
- Sus precios quedan por debajo del techo por producto del plan (sección 5), sobre todo en los productos de mayor volumen.
- Un socio coordina sin sueldo al inicio y se suman productos con fabricante verificado (los de sistema nervioso no están en el catálogo de esta fábrica).
- Con todo eso a la vez, el caso base pasa a un valor presente de B/.5 mil y la simulación a 48% de probabilidad de perder y 35.5% de perder más que la fase 0: todavía por encima del límite de 35% de la compuerta.

Compuerta legal

Dos socios panameños son sobrinos del ministro de Salud, que dirige el MINSA e integra la Junta Directiva de la CSS. La Ley 419 de 2024, art. 249, declara incompatibles para contratar con las instituciones públicas de salud a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad de quienes las dirigen o integran sus juntas, y el DE 27, art. 791, manda desestimar la propuesta del incompatible. La Ley 316 de 2022 exige además que accionistas y beneficiarios finales de toda adjudicataria declaren sus intereses, prohíbe adjudicar con conflicto y anula los actos con conflicto comprobado. Una sociedad intermedia no cambia nada: la ley mira al beneficiario final. Antes de gastar en cualquier otra cosa hace falta la opinión escrita de un abogado idóneo e independiente sobre si el art. 249 alcanza a la S.A. por sus accionistas. Si no es favorable para la CSS y el MINSA, el plan de compras públicas termina para una S.A. de estos socios mientras dure el parentesco relevante; queda el canal privado (farmacias y hospitales privados), que no tiene esa restricción, no está modelado y es otro negocio.

Próximos pasos

#	Paso	Quién	Costo
1	Opinión legal escrita sobre la Ley 419, art. 249, y la Ley 316	Jaime, con un abogado idóneo e independiente	B/.800
2	Con opinión favorable: pedir a la fábrica documentos, precios y su posición sobre registros y crédito	Jaime con Rutul Patel (documento 4)	Sin costo
3	Cerrar las cotizaciones de bodega, fianzas y análisis, y consultar a la DNFD	Jaime, con aprobación previa de cada mensaje (documento 5)	Sin costo
4	Correr el modelo con los datos reales y decidir	Los cuatro socios	—
5	Si no se cumplen las condiciones, cerrar con cortesía y dejar la puerta abierta	Jaime	—

Documentos del paquete

Documento	Para qué sirve	Quién lo ve
1. Este resumen (también en PDF)	La decisión en tres páginas	Socios panameños e inversionistas
2. Plan de negocio	Mercado, requisitos, costos, proyección, simulación, compuertas, supuestos y fuentes	Socios panameños e inversionistas
3. Debida diligencia del proveedor	Quiénes son Rutul Patel, Zywie y la fábrica, qué está verificado y qué falta	Socios panameños e inversionistas
4. Negociación con Rutul Patel	Qué pedir, en qué orden, qué proponer y cuándo parar	Socios panameños
5. Seguimiento operativo	Pendientes, cotizaciones y mensajes listos para aprobar	Socios panameños
Resumen del proyecto en inglés	Lo que se comparte con Rutul Patel: requisitos, documentos y datos que necesitamos de la fábrica	Todos, incluido Rutul Patel
Modelo en Excel y registro de verificaciones	Cálculo con fórmulas y 502 afirmaciones verificadas con su fuente	Repositorio (`outputs/`, `research/`)